

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR UN CONTRAT D'ENTREPRISE LEGATO SA
--

Le Maître de l'ouvrage est nommé ci-après le « MO » ou le « Mandant »

1. CHAMP D'APPLICATION ET VALIDITÉ

Les présentes conditions générales s'appliquent à la conclusion, le contenu et l'exécution des contrats d'entreprise de construction et de tout autre convention ou accord en lien avec ces contrats (bons de régie, commandes supplémentaires, modification du contrat, etc.)

2. DROITS ET OBLIGATIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE

2.1 Droit de contrôle sur le chantier

Le MO est en droit de contrôler ou de faire contrôler en tout temps l'exécution et l'avancement des travaux. L'entreprise est tenue de fournir les renseignements requis. Le contrôle, notamment celui réalisé par la direction des travaux, n'exonère pas l'entreprise de ses devoirs et obligations ni de sa responsabilité pour les défauts, même si une surveillance efficace par le MO aurait permis d'éviter que ladite responsabilité soit engagée.

2.2 Résiliation anticipée du contrat

Le MO peut se départir en tout temps du contrat contre rémunération des prestations déjà fournies et contre rémunération du matériel commandé que l'entreprise ne peut pas utiliser à d'autres fins. Les éventuelles prestations d'assurance fournies à l'entreprise sont déduites de la rémunération. Il n'est dû ni dommages-intérêts ni indemnisation du manque à gagner. La déclaration de résolution n'est valable qu'en la forme écrite.

Si le MO résilie le contrat pour justes motifs imputables à l'entreprise, le MO a droit au versement d'une peine conventionnelle correspondant à 5% du montant au contrat, TVA incluse. Si le dommage subi est plus élevé, le MO peut le faire valoir, à moins que l'entreprise ne prouve n'avoir commis aucune faute. La peine conventionnelle est déduite des éventuels dommages-intérêts dus.

Le paiement des montants correspondant aux prestations déjà fournies s'arrête à la date de la déclaration de résolution écrite adressée par le MO à l'entreprise. Le solde éventuel en faveur de l'entreprise est échu après règlement des questions financières.

En cas de résiliation anticipée du contrat, l'entreprise est tenue de fournir tous les documents et fichiers informatiques nécessaires à l'exécution du présent contrat dans un format original pouvant être traité par le MO et de transférer à ce dernier les contrats conclus avec les mandataires, sous-traitants et fournisseurs. Tous les droits de la propriété intellectuelle et toutes les prétentions liées à la concurrence déloyale en relation avec le projet sont parallèlement transférés au MO.

L'entreprise s'engage à intégrer la clause suivante dans les contrats qu'elle conclut avec ses sous-traitants et fournisseurs:

« En cas de dissolution anticipée du contrat d'entreprise, le maître de l'ouvrage a le droit de se substituer à l'entreprise dans le présent contrat. Les conditions accordées à l'entreprise s'appliquent également au maître de l'ouvrage. ».

Ne sont pas considérés comme une révocation ou répudiation en temps inopportun :

- l'extinction du contrat qui fait suite à un défaut d'approbation de crédits ou à l'absence d'autorisations, qui intervient lorsque l'entreprise a donné au MO des motifs de nature à

justifier la dissolution de la relation contractuelle, qui a lieu lorsqu'un sous-traitant est mandaté par l'entreprise ou est remplacé sans accord préalable du MO ou lorsque l'entreprise a remplacé dans leur fonction des personnes-clé, essentielles pour le succès du projet, sans l'accord préalable du MO ;

- l'impossibilité d'exécuter le contrat par suite de circonstances non imputables au MO

Par ailleurs, le MO a le droit de résilier le contrat notamment pour les motifs suivants : l'incapacité d'agir de l'entreprise ; son insolvabilité effective ou imminente ; l'impossibilité imputable à l'entreprise d'achever les prestations convenues dans les délais et de manière conforme au contrat ; toute violation grave ou répétée des obligations contractuelles. L'art. 83 CO est réservé. Les articles 37 al. 1 et 84 al. 3 de la SIA 118 ne sont pas applicables.

3. DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

3.1 Direction des travaux

Par analogie avec l'art. 33 ss de la norme SIA 118, la direction des travaux exercée par l'entreprise englobe l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation des travaux, objet du présent contrat. En dérogation à l'article précité, elle ne comprend cependant aucune représentation du maître de l'ouvrage.

Si le MO exerce entièrement ou partiellement la direction générale des travaux, la responsabilité contractuelle de l'entreprise n'en est pas limitée.

3.2 Lutte contre le travail clandestin et le dumping social

L'entreprise s'engage à mettre en place une série de mesures visant à lutter contre le travail clandestin et le dumping social en général :

- interdiction de la sous-traitance en cascade.
- information des partenaires sociaux avant adjudication à une entreprise et vérification du respect des conventions collectives et paiement des cotisations.
- mise en place de contrôles réguliers pendant la réalisation.
- information continue au MO sur le sujet.
- transmettre au MO l'attestation de paiement de charges sociales et de la commission paritaire, avant tous travaux de l'entreprise sur le chantier.

L'entreprise s'engage à joindre les documents suivants à la signature du contrat :

- Carte professionnelle de chaque travailleur.
- Copie des documents d'identité, des autorisations de séjour ou d'établissement des travailleurs qui seront affectés aux tâches contractuelles de l'entreprise sous-traitante.
- Preuve de la signature d'une CCT ou d'un contrat type de travail ou d'un engagement à respecter les conditions auprès d'un organisme officiel du lieu d'exécution (exemple OCIRT).
- Attestations de paiement des charges sociales.
- Déclarations visées par l'art. 8b ODét.

Le contrat peut être résilié par l'entreprise contractante de manière immédiate pour justes motifs et sans indemnité hormis celle relative au travail effectué et pour autant que ledit travail soit conforme à la convention et exempt de défauts au cas où :

- l'entreprise sous-traitante emploie des travailleurs non au bénéfice des autorisations légales ou réglementaires ou ne déclare pas tout ou partie de ses collaborateurs aux autorités ou entités compétentes, notamment au service en charge de l'emploi, à l'administration fiscale ou aux assurances sociales dans les délais légaux ou réglementaires.

- l'entreprise sous-traitante est en demeure de plus de 30 jours dans le paiement des salaires de ses travailleurs ou des cotisations sociales légales ou conventionnelles.
- l'entreprise sous-traitante ne respecte pas les conditions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de travail en vigueur dans son secteur d'activité.
- l'entreprise sous-traitante sous-traite tout ou partie de l'ouvrage ou du travail confié par le présent contrat. Dans ce cas, l'entreprise contractante est autorisée à retenir à titre de peine conventionnelle, l'équivalent de 10 % du montant convenu pour les travaux confiés. Ce montant est conservé par l'entreprise contractante à titre de garantie jusqu'à la fin des travaux, sans préjudice des autres garanties exigées dans le cadre du présent contrat.

3.3 Sous-traitants et fournisseurs

a) Choix des sous-traitants et fournisseurs / Droit de regard

L'entreprise remet au MO en temps utile la liste des sous-traitants et fournisseurs qu'elle entend inviter à présenter une offre. Le MO a le droit de compléter cette liste ou d'en faire supprimer des sous-traitants et fournisseurs dans des cas dûment fondés. Est notamment considéré comme juste motif de préavis négatif motivé des commissions paritaires ou, à défaut de conventions collectives étendues, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs que le MO aura consultées. Ce préavis portera sur le respect par l'entreprise et, le cas échéant de ses sous-traitants annoncés, de la législation en matière d'assurances sociales, de la législation relative à la protection des travailleurs et à la formation professionnelle, de l'égalité de traitement entre femmes et hommes et des conditions de travail locales.

L'entreprise remettra au MO, lors de la proposition d'adjudication d'un sous-traitant, une attestation dudit sous-traitant attestant du respect de la législation en matière d'assurances sociales, de la législation relative à la protection des travailleurs et à la formation professionnelle, de l'égalité de traitement entre femmes et hommes et des conditions de travail locales et un préavis de la commission paritaire contactée au préalable par l'entreprise.

b) Relations avec les sous-traitants et fournisseurs

L'entreprise s'engage à intégrer dans les contrats qu'elle conclut avec ses sous-traitants et fournisseurs toutes les dispositions du présent contrat d'entreprise nécessaires à la sauvegarde des intérêts du MO, en particulier les conditions de l'article 3.2 ci-dessus.

L'entreprise répond de ses sous-traitants et fournisseurs conformément à l'art.101 CO, même si le MO a expressément approuvé ou prescrit la liste, en dérogation à l'art.29 al. 5 de la norme SIA 118.

L'entreprise est tenue de prévoir dans les contrats avec ses sous-traitants et fournisseurs une créance directe du MO pour les prestations contractuelles à fournir.

Pour ce faire, l'entreprise doit intégrer dans ces contrats la clause suivante:

«Le sous-traitant ou fournisseur prend acte que l'entreprise a accordé ou pourra accorder au maître de l'ouvrage une créance directe concernant les prestations à fournir par le sous-traitant ou fournisseur aux termes du présent contrat. Le sous-traitant ou fournisseur accepte cette réglementation et admet que le maître de l'ouvrage (au sens de l'art. 112 al. 2 CO) peut demander lui-même au sous-traitant ou fournisseur d'exécuter le présent contrat.»

c) Remplacement des sous-traitants

Il est interdit à l'entreprise de remplacer des sous-traitants, sans l'accord écrit du MO. Il en va de même en ce qui concerne les fournisseurs si leur mise en œuvre ou leur remplacement est de nature à modifier les matériaux ou la qualité et/ou compromettre la bonne exécution du contrat.

d) Sous sous-traitants

D'une manière générale, l'entreprise interdira à tous ses sous-traitants de pratiquer à leur tour la sous-traitance. Il prendra toutes les mesures de surveillance nécessaires de surveillance ou

autres afin de garantir le respect de cette interdiction, La sous-traitance de deuxième ou troisième rang pourra être autorisée à l'entreprise, pour justes motifs et moyennant une validation formelle du MO.

3.4 Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs / cautionnement

L'entreprise garantit qu'aucune des entreprises placées après elle dans la chaîne des mandats (sous-traitants, sous-sous-traitants. etc.) ne sera amenée à requérir l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ou à faire valoir le cautionnement selon l'art. 839 al. 4 CC.

Si l'inscription d'une hypothèque de ce type est requise, l'entreprise fournit des garanties suffisantes pour éviter une telle inscription provisoire ou définitive au registre foncier. Elle fournit également des garanties suffisantes pour éviter ou couvrir tout cautionnement légal au sens de l'art. 839 al. 4 CC. En cas d'absence ou d'insuffisance de garantie, le MO a le droit de constituer elle-même les sûretés nécessaires et d'en tenir compte dans le prix de l'ouvrage. Les dépenses éventuelles supportées par le MO à la suite de l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs ou d'un cautionnement légal peuvent être déduites du prix de l'ouvrage.

En cas d'absence ou d'insuffisance de garantie de la part de l'entreprise, le MO a en outre le droit de procéder à une retenue en espèces sur la rémunération convenue, à hauteur de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite (à titre provisoire ou définitif) ou du cautionnement inscrit (y c. 5% intérêt), ou bien de demander à l'entreprise une garantie d'exécution abstraite et irrévocable, payable à première demande du MO à hauteur correspondante (y c. 5% intérêt). Le droit du MO s'éteint une fois que l'entreprise prouve que l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs a été radiée et/ou que la créance garantie par le cautionnement simple n'est plus due ou est prescrite.

Pour couvrir les dépenses internes du MO, l'entreprise doit à cette dernière, pour toute inscription (à titre provisoire ou définitif) d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et toute inscription de cautionnement, un dédommagement forfaitaire unique à hauteur de CHF 7'000.-- par cas. Ce montant peut être déduit du prix de l'ouvrage. Le paiement du dédommagement forfaitaire ne libère pas l'entreprise du respect de ses autres obligations contractuelles.

En outre, le MO peut déduire du prix de l'ouvrage toutes les dépenses externes et celles internes excédant le forfait de CHF 7'000.--.

L'entreprise intègre la disposition suivante dans les contrats qu'elle conclut avec toutes les entreprises mandatées par ses soins:

« Avant de demander auprès de la juridiction compétente l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs ou de faire valoir un cautionnement légal au sens de l'art. 839 al. 4 CC, l'entrepreneur/le fournisseur doit donner à l'entreprise la possibilité de constituer une autre sûreté pour la créance en question.

L'entrepreneur/le fournisseur est tenu d'intégrer cette disposition dans les contrats qu'il conclut avec toutes les entreprises mandatées par ses soins. ».

Avant de demander l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, l'entreprise s'engage à donner au MO la possibilité de constituer une autre sûreté pour la créance en question.

3.5 Interdiction de cession et de mise en gage

Les créances de l'entreprise résultant du présent contrat ne peuvent être ni cédées ni mises en gage sans l'accord écrit du MO.

4. DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

4.1 Propriété intellectuelle du MO

Les documents et le savoir-faire que le MO met à la disposition de l'entreprise dans le cadre de l'exécution du contrat ne peuvent être utilisés qu'en relation avec le projet.

L'entreprise s'engage à faire respecter la même obligation par les tiers qu'elle mandate (p. ex. ses sous-traitants). Le MO se réserve le droit de poursuivre toute utilisation non autorisée des documents (telle que reproduction ou diffusion) ainsi que toute autre violation de ses droits.

4.2 Droits de la propriété intellectuelle et prétentions liées à la concurrence déloyale

L'entreprise s'engage, lors de la livraison des résultats de ses travaux ou de ses ouvrages, à disposer de l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle relatifs à tous les ouvrages contractuellement dus. Elle garantit qu'aucun droit de tiers (notamment des droits de la propriété intellectuelle et des prétentions liées à la concurrence déloyale) n'est violés. Si une action est intentée contre le MO par des sous-traitants ou des fournisseurs après la livraison de l'ouvrage, notamment en raison de violation de droits de la propriété intellectuelle et/ou de prétentions liées à la concurrence déloyale, l'entreprise s'engage à exonérer le MO des frais y afférents et à la dédommager intégralement.

Une fois les prestations achevées, l'entreprise fournit au MO la propriété de tous les documents générés, ainsi que les droits de la propriété intellectuelle et les prétentions liées à la concurrence déloyale en rapport avec les ouvrages réalisés ou encore à réaliser. Le MO a notamment le droit de continuer à utiliser les ouvrages (y compris les droits de la propriété intellectuelle et les prétentions liées à la concurrence déloyale) sans restriction, c'est-à-dire en particulier de les mettre à la disposition de ses mandataires, sous-traitants et fournisseurs, de les reproduire, de les publier, de les modifier ou de les compléter.

L'indemnisation de ce transfert est comprise dans le prix de l'ouvrage.

En cas de résiliation anticipée du contrat, le MO est en droit de demander que lui soient transférés les documents et les droits dont l'étendue a été mentionnée ci-dessus. Une fois les droits transférés et l'ensemble des documents remis, l'entreprise ne perçoit aucune indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat. Si la résiliation anticipée résulte d'une faute de l'entreprise, les droits dont l'étendue a été mentionnée ci-dessus sont automatiquement transférés au MO dès ladite résiliation. Les documents doivent être transférés sans délai dès la résiliation du contrat. En pareil cas, aucune indemnité n'est due.

4.3 Publication

La publication par l'entreprise des plans de construction, de descriptions et de photographies de ceux-ci ou de l'ouvrage à construire est dans tous les cas soumise à l'accord préalable écrit du MO.

5. MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS, CONDITIONS DE TRAVAIL ET ÉGALITÉ DE SALAIRE

L'entreprise s'engage à respecter les mesures de protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu où il effectue ses prestations contractuelles ainsi qu'à respecter l'égalité de salaire entre hommes et femmes.

En cas de violation de ces obligations, l'entreprise doit au MO une peine conventionnelle d'un montant équivalent à 10% du montant d'adjudication (TVA non incluse), mais au moins CHF 3'000.- par cas, au plus à CHF 100'000.- par cas.

L'entreprise fournit au MO, à l'intention des autorités d'exécution, une déclaration ayant trait aux obligations stipulées ci-dessus. La déclaration est jointe en annexe au contrat.

6. MAINTIEN DU SECRET

Le MO et l'entreprise gardent secret tous les faits qui ne sont pas publics, ni accessibles au public. L'obligation de garder le secret existe déjà avant même la conclusion du contrat et subsiste après la fin du contrat. L'obligation légale de renseigner reste réservée.

7. RESPECT DES REGLES ENVIRONNEMENTALES / MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Un strict respect de toutes les règles relatives à la **protection de l'environnement** est exigé. L'entreprise est rendue attentive aux directives de l'OFEV, en particulier celle concernant la protection de l'air sur les chantiers (Directive Air Chantiers voir fascicule sur le site de la Confédération admin.ch : <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01014/index.html?lang=fr>, ainsi que les autres règles édictées par l'Office fédéral de l'environnement <http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=fr>.

Le MO, respectivement la direction des travaux, pourra interdire l'accès ou exclure du site tout engin, machine de chantier ou autre véhicule ne répondant pas aux normes. En ce cas, l'entreprise devra sans délai prendre les mesures qui s'imposent, et assumer toutes les conséquences directes et indirectes en résultant.

Si, après un avertissement écrit, l'entreprise persiste à ne pas respecter strictement les règles relatives à la protection de l'environnement, celle-ci est alors astreinte au paiement d'une clause pénale de CHF 20'000.-. Ces pénalités seront automatiquement déduites du prochain paiement dû par le MO. En cas de désaccord, il appartient à l'entreprise de saisir le conciliateur, puis, cas échéant de solliciter un arbitrage en conformité aux dispositions contractuelles.

L'entreprise s'engage à respecter les dispositions relatives à la **protection des travailleurs**.

L'entreprise est responsable à ses frais du respect de toutes les prescriptions liées à la sécurité, et notamment celles émises par la **suva** (Caisse Nationale d'Assurance) ainsi que de l'organisation et du respect sur le chantier d'un dispositif adéquat de sécurité. Il encourt cette responsabilité également pour ses auxiliaires et sous-traitants. L'entreprise appliquera sans réserve l'Ordonnance sur les travaux de construction du 1^{er} janvier 2006 et toutes les directives d'application émises notamment par la **suva**.

(voir notamment

http://www.suva.ch/fr/home/suvapro/branchenfachthemen/bau/revidierte_bauarbeitenverordnung.htm).

En cas de violation des obligations précitées, l'entreprise devra au MO une peine conventionnelle d'un montant équivalent à 10 % du montant d'adjudication, mais au moins CHF 3'000.-- par cas et au plus CHF 100'000.-- par cas. Ces pénalités seront automatiquement déduites du prochain paiement dû par le MO.

Si, en raison du non-respect de toutes les règles susmentionnées, les Autorités cantonales ou communales venaient à ordonner l'interruption des travaux, l'entreprise devra alors supporter tous les frais directs et indirects en résultant.

8. DEVOIR D'AVIS DE L'ENTREPRISE

L'étendue des prestations de l'entreprise sont est définie dans le contrat, ses annexes et les pièces constitutives. L'entreprise s'engage à exécuter, dans les règles de l'art et avec toute la diligence requise par les circonstances et dans les délais convenus, toutes les prestations non expressément mentionnées dans le contrat mais qui sont implicites parce que raisonnablement nécessaires à la bonne et fidèle exécution des prestations convenues.

Si les documents du MO (descriptif, soumissions, plans...) indiquent des valeurs fonctionnelles, (par exemple charge utile, valeur U, etc.), toutes les prestations nécessaires sont incluses, même si elles ne sont pas décrites en détail.

L'exécution des prestations implicites ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Sont également considérés comme prestations implicites, liste non exhaustive, l'élaboration des documents techniques, des plans d'exécution, des descriptifs techniques, soit l'élaboration de tous documents nécessaires à l'exécution des prestations promises, sauf convention contractuelle contraire. Sont également comprises toutes les indemnités qui seraient dues aux ouvriers en raison de conditions météorologiques défavorables (118 SIA article 60 alinéa 2).

Enfin, l'entreprise signale par écrit immédiatement au MO et à la direction des travaux toutes les circonstances qui menacent le respect des engagements contractuels (erreurs dans les plans, divergences avec les plans d'exécution, indications inexactes sur la nature du sol ou sur la configuration locale, autres défauts, retards ou omissions imputables à la Direction générale des travaux, problèmes liés au respect des règles de l'art de construire, etc.) ou qui sont de nature à entraver les travaux ou installations existantes.

9. COMPTE PRORATA

Le compte prorata est destiné à couvrir divers frais qu'il est difficile, voire impossible, d'attribuer à un corps de métier en particulier. Les coûts liés à ces dépenses sont forfaitaires et uniformément répartis sur l'ensemble des entreprises du chantier. Une déduction de 1.5% du montant de la facture finale sera donc appliquée.

Aucun décompte détaillé du compte prorata ne sera présenté à l'Entreprise.

10. GESTION, TRI, EVACUATION ET ELIMINATION DES DÉCHETS

La gestion des déchets de chantiers, lesquels comprennent tout matériau devant être évacué d'un chantier, y compris les matériaux de démolition et d'excavation, doit être conforme aux normes de la Recommandation SIA 430 et du règlement cantonal d'application de la loi sur la gestion des déchets.

L'entreprise est responsable d'opérer une gestion, un tri, une évacuation et une élimination des déchets conformes à la planification de la direction des travaux.

Les déchets spéciaux (restes de peintures, solvants, colles, huiles, etc.) seront repris par l'entreprise et évacués à ses frais vers un centre de traitement autorisé.

Les frais dus à une gestion défectueuse des déchets seront imputés à l'entreprise responsable. S'il n'est pas possible de l'identifier, ces frais seront répartis entre les entreprises actives sur le chantier.

L'entreprise peut, si la place à disposition le permet, organiser une déchetterie sur le site et se charge d'acheminer ses déchets dans les bennes prévues à cet effet. Elle s'engage à maintenir la plus grande propreté à tous les endroits du chantier, y compris la place de collecte et les

surfaces extérieures. Aucun déchet ne sera dissimulé dans les fouilles, trous, fosses ou tout endroit qui sera rendu inaccessible ultérieurement.

Après un avertissement par écrit, l'entreprise qui ne respecterait pas les présentes conditions répond des coûts supplémentaires engendrés par sa négligence. L'évacuation et le traitement des déchets sera effectué par une entreprise mandatée par la direction des travaux ou le MO et facturé à l'ensemble des entreprises sur site.

L'entreprise est priée de tenir compte de la mise en place du tri des déchets dans le calcul de son prix.

11. EXÉCUTION DES TRAVAUX

11.1 Organisation du projet

En cas d'adjudication de fournitures seules, le fournisseur devra impérativement les faire réceptionner par l'entreprise qui les utilisera ou par la direction des travaux. Jusqu'à cette réception, le fournisseur sera responsable de ses livraisons stockées et protégées sur le chantier.

L'entreprise s'engage à entretenir des rapports suivis avec la direction des travaux, respectivement le MO, à participer à toute séance dans ce sens.

L'entreprise maintient en permanence sur le chantier un responsable de travaux (chef de chantier, technicien ou contremaître) ayant qualité pour recevoir et exécuter les ordres de la direction des travaux. La personne désignée collaborera de manière coopérative et transparente avec la direction des travaux.

L'entreprise a l'obligation de se présenter ponctuellement à chaque rendez-vous de chantier agendé par la Direction des travaux. Il y délègue un représentant ayant tous pouvoirs pour l'engager et prendre sur-le-champ toutes décisions utiles. L'entreprise suivra les indications de la direction des travaux quant aux décisions prises sur le chantier pour la réalisation des autres lots.

L'entreprise doit réclamer, en temps utile, tous renseignements, plans et indications nécessaires à une bonne exécution et à un avancement normal des travaux.

En qualité de spécialiste dans sa partie, si l'entreprise constate des erreurs dans les documents remis ou des divergences entre ceux-ci, il est tenu de les signaler immédiatement par écrit à la direction des travaux avant tout début d'exécution des ouvrages en cause; à défaut, elle en supporte elle-même les conséquences.

En complément des renseignements fournis par la direction des travaux, l'entreprise doit recueillir, auprès des services publics intéressés (eau, gaz, électricité, téléphone, signalisation, chauffage à distance, égouts, drainage, etc.), tous renseignements concernant la position de leurs installations. Elle demeure responsable du bon fonctionnement des installations existantes concernées par ses travaux.

L'entreprise est responsable de l'implantation correcte de ses travaux, conformément aux plans d'exécution.

L'entreprise organise ses travaux de manière à ne pas perturber les travaux et les accès des autres corps de métier.

L'entreprise est tenue de vérifier suffisamment à l'avance si les opérations précédant ses travaux sont réalisées dans les règles. Il signalera par écrit à la direction des travaux, les éventuels défauts des supports, (état physique, mesures, niveaux, aplombs, qualité etc...). A défaut, aucune plus-value ne sera acceptée.

L'entreprise prend l'engagement d'exécuter les travaux d'une façon parfaite à dire d'expert toutes les clauses, conditions, libellés, etc. sont toujours interprétées dans le sens de la meilleure exécution.

Une exécution non conforme des travaux entraîne la réalisation sans délai de toutes réfections, remplacements demandés par la direction des travaux aux frais de l'entreprise.

La direction des travaux se réserve le droit de faire libérer ou débarrasser un emplacement utilisé par l'entreprise si l'avancement du chantier le nécessite, et ceci aux frais de l'entreprise.

L'entreprise est tenue de protéger ses ouvrages contre toute détérioration jusqu'à la réception.

Dans la règle, aucun travail n'est exécuté en régie. Si, à titre exceptionnel, un travail en régie est admis par le MO, il fait l'objet d'un ordre préalable de commande, en principe par l'intermédiaire de la direction des travaux, après présentation d'un devis chiffré des travaux précisant :

- Les quantités de matériaux à mettre en œuvre.
- La main-d'œuvre nécessaire en temps et en prix.
- Le délai nécessaire avec début et fin des travaux.

Les rapports de régie sont établis journellement par l'entreprise et présentés à la direction des travaux ou le MO pour signature à chaque rendez-vous hebdomadaire au plus tard, sous peine d'être refusés.

11.2 Délais d'exécution

L'entreprise s'engage à coopérer étroitement avec la direction des travaux, respectivement le MO, dans une optique de réalisation optimisée de l'ensemble des lots constituant le bâtiment. Il est ainsi responsable non seulement du respect du délai d'achèvement convenu pour ses prestations propres, mais il s'engage également à mettre tout en œuvre pour permettre la réalisation des autres lots selon l'échéancier global de l'opération, en particulier dans toutes les prestations présentant une interaction opérationnelle avec les autres partenaires et entreprises impliqués dans le projet.

L'achèvement complet des travaux de construction, locaux nettoyés et équipés, prêts à être aménagés et/ou occupés, est planifié selon le planning qui fait partie intégrante du présent contrat.

Aucune rémunération supplémentaire ne sera accordée pour des dépenses résultant de circonstances météorologiques défavorables, notamment pour ce qui concerne la protection des parties déjà exécutées et non reçues et pour les interruptions éventuelles du chantier. Les éventuelles indemnités allouées aux ouvriers sont à la charge de l'entreprise et ne seront pas remboursées par le MO (art. 60 SIA 118).

Aucune indemnité ne sera versée à l'entreprise pour interruption du chantier pour motifs conjoncturels, ni en cas d'une interruption de courant, même si celle-ci est supérieure à deux heures et aurait été officiellement annoncée par l'organisme de distribution (art. 60 et 132 SIA 118).

Il ne sera pas accepté de plus-value pour les travaux qui, pour différentes raisons, ne pourraient pas être exécutés en une seule fois.

En temps utile, l'entreprise passe commande pour la livraison des matériaux et fournitures à mettre en œuvre; toute modification des délais de livraison doit être communiquée par écrit immédiatement à la direction des travaux et elle doit prendre toute disposition pour garantir les délais d'exécution convenus.

L'entreprise dispose sur le chantier d'un effectif d'ouvriers approprié à l'importance de ses travaux. S'il apparaît que les délais risquent d'être dépassés, l'entreprise anticipera et prendra à sa charge toutes les mesures utiles, notamment en attribuant au chantier plus d'ouvriers et de machines que prévu ou en travaillant par équipes successives.

11.3 Environnement et voisinage

L'entreprise s'engage à respecter toutes les contraintes de la police (accessibilité du chantier). Aucune plus-value ne sera prise en compte pour les changements éventuels.

L'entreprise garantit le respect du tonnage des camions sur les chaussées publiques et les dessertes de chantier. A ce titre, elle prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir ce respect (contrôles réguliers, balance ou autre). Elle assume seule les éventuelles conséquences vis-à-vis de tiers (privés ou publics) en cas de non-respect avéré en la matière ou de dégâts potentiellement induits.

L'entreprise s'engage à respecter les horaires de chantier, les horaires de livraison. Un dépassement de ses horaires doit faire l'objet d'une demande aux autorités compétentes (avec copie pour information à la direction des travaux ou le MO).

Lors des travaux réalisés aux limites de voisinage, l'entreprise s'engage à tout mettre en œuvre pour limiter au maximum la gêne des voisins.

Eaux : dans ce cadre, l'entreprise mettra notamment tout en œuvre pour éviter de polluer les eaux souterraines. Elle demandera les autorisations.

Bruit et vibrations : l'entreprise annoncera les travaux bruyants à la direction des travaux ou au MO et respectera les horaires imposés pour ces travaux. Elle prendra les mesures préventives d'organisation et d'exploitation requises pour réduire les nuisances sonores.

L'effet des vibrations sur les constructions et aménagements voisins, les aménagements extérieurs, sera minimisé et devra respecter les valeurs maximales admises du vecteur-vitesse limitées selon le tableau 3 de la norme SN 640 312a.

Air : Il est interdit de faire des feux sur le chantier. L'entreprise fournira à la direction des travaux les informations demandées concernant les émissions des machines utilisées, ainsi que tout changement intervenant en cours de chantier.

Date :

Signature(s) et timbre * :

** Ne sont valables que les signatures des personnes qui possèdent le pouvoir de signature pour engager l'entreprise, voire le consortium d'entreprises, le cas échéant. Ce document doit également être signé par les sous-traitants de l'entreprise.*